

1500745-72.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500745-72.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500745-72.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2190153/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, DN8266-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MORGADO FERREIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

DANILO MORGADO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, e, porque, segundo constou da denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 18h30, na Rua Erasmo Pinheiro Ribas, n.º 999, Centro, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, 01 lata de tinta de 900 ml, 01 facão, marca Tramontina e 07 torneiras, pertencente à vítima Shizuko Toyama, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19.

A denúncia foi recebida dia 27 de julho de 2022 (fls. 70/71).

Devidamente citado (fls. 115), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 74/75).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/104 e 121). Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requerendo, ainda, o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do réu, alegando também não ter sido produzida prova suficiente de que teria havido a qualificadora de escalada, ponto a ser considerado em caso de condenação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15), auto de avaliação (fls. 16/17), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Adalberto Sebestyen, disse que estava na cozinha e foi aos fundos da casa. Que viu umas luzes piscantes no imóvel ao lado. Que achou estranho esse fato e ligou para a faxineira. Que é vizinho de muro da casa da vítima. Que a faxineira ligou para a dona da casa e ela, de São Paulo, acionou o 190. Que ficou aguardando e as viaturas chegaram cerca de 20 minutos depois. Que deu acesso aos policiais para que entrassem em sua casa. Que os policiais avistaram o invasor da casa da vítima. Que ele evadiu pela casa dos fundos. Que precisa de uma escada para pular o muro. Que não viu mais nada e sabe que a polícia partiu em perseguição dizendo, logo após, que haviam prendido o suspeito. Que na Delegacia viu alguns objetos que foram apreendidos com o réu. Que não sabe como o réu entrou no imóvel e não ouviu nada sobre arrombamento.

A testemunha Claudio Freitas, policial militar, disse que no dia dos fatos sua viatura foi despachada para atender furto a residência. Que ao chegar ao local viu outras viaturas na rua. Que o réu fugiu pelo fundo da residência e que viu tal fato. Que abordou o réu na rua de trás com uma mochila nas costas que continha várias torneiras, uma lata de tinta e um facão. Que retornou à residência e visualizou uma das portas arrombadas na grade. Que a perícia constatou que faltavam torneiras dentro da residência. Que não se recorda bem da fachada da casa. Que não sabe como o réu conseguiu fugir porque o muro possui mais de 2 metros. Que o réu negou tudo quando abordado.

Interrogado, o réu confessou parcialmente a prática dos crimes a ele imputados, negando o arrombamento do imóvel. Disse que estava fazendo uso de drogas no dia dos fatos. Que viu a casa sem luz, pulou uma grade e abriu a porta. Que dormiu 2 dias dentro da casa. Que os policiais chegaram sem dar voz de prisão. Que se assustou com os policiais e fugiu. Que pulou o muro que tinha um jardim, pisou no jardim e pulou o muro que tinha aproximadamente 1 metro. Que havia deixado a bolsa na casa do lado. Que não pretendia roubar a casa. Que não arrombou a porta, a abriu de forma normal com o destravamento da tramela. Que não havia trava ou pino na porta. Que para entrar no imóvel pulou um murinho com sua bicicleta.

Com efeito, diante do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a confissão realizada pelo réu se encontra em consonância com as demais provas produzidas, em especial pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência que originou o presente feito, não havendo quaisquer provas capazes de afastar a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, o policial sequer conhecia o réu, não havendo prova de que tivesse interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O

valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

No que concerne ao crime de furto, em especial sobre os elementos objetivos do delito tipificado pelo art. 155, do Código Penal, destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar. É verdade que o verbo furtar tem um alcance mais amplo do que subtrair e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos. Assim, o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, que é assenhorear-se do que não lhe pertence. Coisa é tudo aquilo que existe, podendo tratar-se de objetos inanimados ou de semoventes. No contexto dos delitos contra o patrimônio (conjunto de bens suscetíveis de apreciação econômica), cremos ser imprescindível que a coisa tenha, para seu dono ou possuidor, algum valor econômico. Alheia é toda coisa que pertence a outrem, seja a posse ou a propriedade. Móvel é a coisa que se desloca de um lugar para outro. Trata-se do sentido real, e não jurídico. Assim, ainda que determinados bens possam ser considerados imóveis pelo direito civil, como é o caso dos materiais provisoriamente separados de um prédio (art. 81, II, CC: “Não perdem o caráter de imóveis: II – os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem”), para o direito penal são considerados móveis, portanto, suscetíveis de ser objeto do delito de furto. Noutros termos, o conceito de coisa móvel, no delito de furto, é um conceito funcional, que não coincide com o conceito civil (cf. Muñoz Conde, Derecho penal – Parte especial, p. 357). “Ainda que o Código Civil considere que as coisas móveis postas intencionalmente pelo proprietário como acessórias de um imóvel devem ser consideradas como tais, quem se apodera delas não comete usurpação de imóvel, mas furto” (Laje Ros, La

interpretación penal en el hurto, el robo y la extorsión, p. 111). (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 695/696).

No caso em exame, resta demonstrada a subsunção dos fatos praticados pelo réu e os elementos do tipo penal em comento.

As provas colacionadas aos autos demonstram que o réu, mediante escalada subtraiu para si 01 lata de tinta de 900 ml, 01 facção, marca Tramontina e 07 torneiras, pertencente à vítima Shizuko Toyama no dia 13 de julho de 2022.

A falta de laudo pericial quanto à qualificadora de escalada não prejudicada a conclusão de que esta efetivamente ocorreu, a considerar a confissão do réu de que teve que subir em um jardim para pular o muro do imóvel, já havendo consolidação na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que outras provas podem demonstrar a ocorrência da referida qualificadora, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ACOLHIMENTO – Ausência de laudo pericial que pode ser suprida por outros meios de provas idôneos, como no caso dos autos, em que a confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos de provas. Ademais, para o reconhecimento da qualificadora da escalada, que normalmente não deixa vestígio, basta a prova oral, a qual foi uníssona no sentido da utilização de via anormal e que exigiu maior esforço do réu para adentrar nas dependências do imóvel. Inteligência do artigo 167 do CPP. Recurso parcialmente provido, para reconhecer as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo e para majorar as penas. (TJSP. Apelação Criminal 1501302-29.2022.8.26.0548; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022). (Destacou-se).

Noutro giro, não há dúvidas que o crime se consumou no momento em que houve a inversão da posse dos bens da vítima em favor do réu, pouco importando, no caso em questão, que o réu tivesse tido a posse mansa e pacífica dos bens para se consumar o delito de furto, conforme aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:

FURTO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de pertences da vítima – insignificância – impossibilidade – valor dos bens que impedem a aplicação do princípio. FURTO – autoria – confissão judicial do réu – acolhimento – declarações da vítima confirmando a subtração – apreensão da res furtiva em poder do réu, bem como sua confissão – validade – só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – caso concreto em que o réu conseguiu se apoderar dos bens e fugir – inversão da posse confirmada. PENA – reprimenda mantida. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade. REGIME – aberto – negado provimento ao recurso. (TJSP. 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n.º 0000581-90.2017.8.26.0140, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 16/05/2019). (Destacou-se).

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontra-se apta a demonstrar a prática do crime de furto qualificado pelo réu, fazendo-se a ressalva quanto à qualificadora do arrombamento, pois inexistentes provas que a comprovassem.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, mostra-se acentuada, pois o crime foi cometido dentro da residência da vítima o que, por si só, demonstra maior audácia do réu e maior sensação de insegurança da vítima que tem seu asilo constitucional violado, nesse sentido, inclusive:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I e IV, CP) – Recurso

defensivo - materialidade e autoria sobejamente demonstradas - Condenações mantidas - Pleitos de mitigação da pena - Parcial razão - Básicas corretamente exasperadas em razão da acentuada culpabilidade demonstrada pelo cometimento do crime na residência da vítima, seu asilo constitucionalmente inviolável - Precedentes - Duplicidade de qualificadoras que justifica o aumento da pena-base - Guilherme que não ostenta maus antecedentes, cabendo ligeira mitigação nesse ponto - Inteligência da súmula 444, do STJ - Confissões parciais que não representam atenuantes - Precedentes - Reincidência de Guilherme comprovada - Fração relativa ao conatus aplicada abaixo do mínimo legal, reclamando readequação ao piso correto - Regimes mantidos - Circunstâncias judiciais desfavoráveis de ambos os réus e reincidência de Guilherme, motivos que impedem a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - Aplicação do art. 387, §2.º que compete ao Juízo da Execução. Recursos parcialmente providos. (TJSP Apelação Criminal 0006790-96.2015.8.26.0576; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 25/08/2016). (Destacou-se).

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui (fls. 84/85), razão pela qual nada a valorar em seu desfavor. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que não há o que se valorar em face do réu, posto não ter sido comprovada qualquer participação daquela no evento delituoso.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravantes.

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO - Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) em favor do réu, pelo que, em observância à Súmula n.º 231, do STJ, atenuo a pena em seu grau máximo para fixá-la como intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena pelo que esta fica estabelecida definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal, considerando-se a existência de circunstância judicial desfavorável.

Não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal (circunstâncias judiciais desfavoráveis), incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão das penas aplicadas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu DANILO MORGADO FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal e em valor atualizado, conforme art. 49, do Código Penal.

Anoto que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que os acusados se encontram presos preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Considerando o regime de pena aplicado e em atenção ao princípio da uniformidade das penas, determino a expedição de alvará de soltura, ressalvando a hipótese de o réu estar preso por outro processo.

Após o trânsito em julgado:

1.Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

2.Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

3.Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

Sentença lida e publicada em audiência. Partes devidamente intimadas que manifestaram desinteresse em recorrer, motivo pelo qual declaro o seu trânsito em julgado nesta data. Arquivem-se, oportunamente.

Peruíbe, 12 de dezembro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA